



Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 7/ZD

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:	CV_HV propoj EPR-Kadaň
Zadavatel:	ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 27309941, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17910
Evidenční číslo zakázky:	Z2024-029445
Evidenční číslo formuláře:	F2024-029445
TED:	384212-2024

ČEZ Teplárenská, a.s., jako Zadavatel výše uvedené Veřejné zakázky, obdržel dotazy k Zadávací dokumentaci. Žádost o vysvětlení byla Zadavateli doručena dne 07.08.2024, a to prostřednictvím NEN, v souladu s § 211 ZZVZ.

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a článkem 11 části 1 Zadávací dokumentace, Zadavatel níže uvádí přesné znění dotazů včetně odpovědí, které zveřejní rovněž na Profilu zadavatele.

Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou definovány v Zadávací dokumentaci.

	Zadavatel obdržel od Účastníka jednu (1) zprávu s šesti (6) dotazy. Níže Zadavatel uvádí znění dotazů Účastníka pod pořadovým číslem 13-18.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: (citace dotazu) č. 13	Vážený zadavateli, v příloze naleznete žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. Zadávací postup: N006/24/V00019426 - CV_HV propoj EPR-Kadaň. S pozdravem V rámci kvalifikace k výše uvedenému projektu si vám dovoluujeme zaslat následující dotazy: 1) Zadavatel v rámci bodu 5.1. zadávací dokumentace uvádí „<i>Splnění profesní kvalifikace uvedené v odst. 5.1 písm. d) níže musí Dodavatel/osoby podávající společnou Žádost o účast prokázat výlučně vlastními kapacitami, tzn. nikoliv prostřednictvím jiné osoby, v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 ZZVZ</i>“. Tento požadavek se pak odkazem vztahuje k prokázání profesní způsobilosti v bodu:“ <i>Předložením platného dokladu - certifikátu vydaného v souladu s Technickým pravidlem kvalifikace CWS ANB a pro výkon činnosti v souladu s ČSN EN ISO 14731 Mezinárodní/ Evropský svářečský inženýr</i>“. Dle názoru žadatele nemá zadavatel na takové omezení právo, když požaduje omezení poddodavatelství na svářečství, přičemž celá zadávací dokumentace je koncipována na velké stavební společnosti, které nemají takto úzkou specializaci ve vlastních kapacitách. Uchazeč je tak nucen uzavírat společnosti (sdružení) podávající nabídku, což jeho účast značně komplikuje, až

	znemožňuje. Tento požadavek je dle názoru žadatele v rozporu se zákonem (§6). Žádáme zadavatele o přehodnocení jeho přístupu a změnu dotčeného požadavku.
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 13	Zadavatel je oprávněn některé činnosti omezit dle § 105 odst. 2 ZZVZ, a to mimo jiné s ohledem na fakt, že při realizaci bude Zhotovitel zajišťovat jako jednu z hlavních činností svařování. Kontrola kvality svárů bude zajištěna kvalifikovaným svářečským inženýrem, který je v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru vůči Zhotoviteli. Zadavatel považuje tento požadavek za přiměřený k povaze Veřejné zakázky.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: (citace dotazu) č. 14	Zadavatel v rámci bodu 6.1. b) zadávací dokumentace požaduje v rámci prokázání kvalifikace doložení pojistné smlouvy nebo příslibu banky vztahující se a splňující požadavky návrhu Smlouvy o dílo již ve fázi podání žádosti o účast. Dle názoru žadatele nemá zadavatel na takový požadavek právo, když účelově komplikuje podání kvalifikačních předpokladů (zákon primárně s požadavkem na pojištění v rámci prokázání kvalifikace ani nepočítá – viz §78 zákona). Je standardní postup, kdy pojištění nebo příslib uchazeče je požadován před podpisem smlouvy, nejdříve však ve fázi dokládání návrhu Smlouvy. Dle aplikační praxe zákona je takový požadavek v rámci žádosti o účast (prokázání kvalifikační způsobilosti) v rozporu se zákonem a neúměrně zatěžuje uchazeče a komplikuje v časových mantinelech prokázání kvalifikace, přičemž je pro doložení ekonomické způsobilosti irelevantní. Tento požadavek je dle názoru žadatele v rozporu se zákonem (§6). Žádáme zadavatele o přehodnocení jeho přístupu a změnu dotčeného požadavku.
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 14	Zadavatel sděluje, že požadavek 6.1. b) uvedený v Kvalifikační dokumentaci č. 2 ZD bude odstraněn. Změna bude zohledněna v Dodatku k ZD.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: (citace dotazu) č. 15	Zadavatel v rámci bodu 7.1. a), 7.1. b) a 7.1. c) požaduje referenční zakázky, u jejichž realizace bylo použito potrubí, které mimo jiné splňovalo požadavek na certifikaci výrobku „Certifikát výrobku, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., podle §5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a podle 312/2005 Sb. a 215/2016 Sb.“ Dovolujeme si zadavatele upozornit, že dle aplikační praxe je tento požadavek v rozporu se zákonem a zadavatel nemá právo koncipovat takto požadavek na certifikace. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. je pouze jednou soukromou institucí, které uděluje certifikace na produkty. Pokud zadavatel dle rozhodnutí Úřadu takový požadavek uvádí v zadávacích podmínkách, musí umožnit jeho alternativu jinými certifikačními autoritami se stejnou nebo vyšší relevancí, a to minimálně v rámci EU. Zadavatel svým postupem diskriminuje veškeré zahraniční dodavatele potrubí (a tím i potenciální uchazeče) včetně Evropské Unie, když podmiňuje prokázání kvalifikací u velmi složitých a komplikovaných referencí ještě potrubím s certifikací soukromým certifikačním orgánem. Tento požadavek nemůže v rámci zákona obstát, což je umocněno i skutečností, že dotčenou certifikaci zadavatel požaduje nikoliv na potrubí dodávané v rámci předmětu zakázky, ale na potrubí, které bylo realizováno v minulosti v rámci požadovaných referencí (až 10 let nazpět). Tento požadavek je dle názoru žadatele v rozporu se zákonem a jeho aplikační praxí. Žádáme zadavatele o přehodnocení jeho přístupu a změnu dotčeného požadavku. Pokud si zadavatel ověřoval množství referencí na relevantním trhu

	v parametrech, které definoval jako kvalifikační, tak mu musí být naprosto zřejmé, že se jedná pouze o jednotky zakázek, a to v přesných specifikacích, které zadavatel požaduje – takový přístup zadavatele je v přímém rozporu se smyslem a účelem zákona, a rovněž i řádného hospodaření.
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 15	Zadavatel sděluje, že v rámci bodu 7.1. a), 7.1. b) a 7.1. c) v části referenční zakázky dojde ke změně kdy znění „a zároveň“ bude nahrazeno zněním novým „anebo“. Tato změna bude zohledněna Dodatkem k ZD.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: (citace dotazu) č. 16	Zadavatel v rámci bodu 7.1. b) požaduje referenční zakázky, kde „ <i>Dodavatel prokáže zkušenost s realizací alespoň jedné (1) zakázky, jejímž předmětem bylo vypracování PD, dodávka, montáž a uvedení do provozu nového horkovodu o dimenzi potrubí min. DN250 v předizolovaném provedení s použitím elektrosvařitelných spojek, o délce min. 3 500 m a hodnota zakázky činila min. 50 mil Kč</i> “. Žádáme zadavatele o přehodnocení jeho přístupu a změnu dotčeného požadavku. Pokud si zadavatel ověřoval množství referencí na relevantním trhu v parametrech, které definoval jako kvalifikační, například „Vývedení tepla z Temelína do Českých Budějovic nebo rozvody tepla v Jánských Lázních, tak mu musí být naprosto zřejmé, že se jedná pouze o jednotky zakázek, a to v přesných specifikacích, které zadavatel požaduje – takový přístup zadavatele je v přímém rozporu se smyslem a účelem zákona, a rovněž i řádného hospodaření. Požadujeme od Zadavatele, aby přehodnotil požadavky na kvalifikační kritéria u délky potrubí dimenze min. DN250 na délku maximálně 2500 m.
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 16	Zadavatel sděluje, že předmětem zakázky je výstavba potrubí v celkové délce cca 12 km, požadavek v bodě 7.1 b) na minimální délku 3 500 metrů je zcela přiměřený.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: (citace dotazu) č. 17	Zadavatel v rámci bodu 7.1 d) a 7.1 e) požaduje certifikaci ISO 9001 a ISO 14001 pro „ <i>oblast spojenou s předmětem plnění</i> “. Žádáme zadavatele o jednoznačné definování, co požaduje za „oblast spojenou s předmětem plnění“ – tedy co zadavatel bude akceptovat za splnění tohoto požadavku a co nikoliv. Zadávací dokumentace je v tomto nejednoznačná a uchazeč není, pro jakou oblast bude certifikace akceptována a pro jakou nikoliv (předmět zakázky se dotýká velkého množství certifikovaných oblastí a oborů, které není možné v rámci certifikace obsáhnout všechny).
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 17	Zadavatel sděluje, že požadavky dle bodů 7.1 d) a 7.1 e) budou splněny získáním certifikace například v oblastech: Návrh, projektování, dodávky, montáž a provozování energetických investičních celků, technolog. zařízení staveb a technických zařízení budov, provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: (citace dotazu) č. 18	V rámci požadavku zadávací dokumentace dle 7.1 g) na projektového manažera kombinuje zadavatel požadavek na autorizaci osoby a jejího vysokoškolského vzdělání. Taková kombinace požadavků je dle aplikační praxe zákona zakázána. Žádáme zadavatele o přehodnocení jeho přístupu a změnu dotčeného požadavku.
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 18	Zadavatel sděluje, že požadavek na VŠ vzdělání vychází z požadavku na získání oprávnění autorizovaného inženýra v oboru Pozemní stavby.